КОПИЯ ВЕРНА
Гражданское дело №2-4321/2023
99RS0001-01-2023-000123-45

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«14» июня 2023 г. г. Новоград

Октябрьский районный суд г. Новограда в составе:
председательствующего судьи Орловой А.Н.,
при секретаре Беловой К.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Кузнецовой Елены Петровны о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу по иску ООО «АБВ» к Петрову Ивану Сергеевичу о взыскании задолженности по кредитному договору,

УСТАНОВИЛ:

ООО «АБВ» обратилось в суд с иском к Петрову И.С. и просит взыскать задолженность по кредитному договору от 15 марта 2014 г. №РК-123456/АКк 60/2013/01-01/12345 в размере 187 450,36 руб., обратить взыскание на предмет залога-автомобиль Лада Приора, VIN XTA210990D1234567, взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 249 руб., а также расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 руб.
Кузнецова Е.П. обратилась в суд с заявлением и просит произвести замену истца ООО «АБВ» на нее как правопреемника, поскольку был заключен договор от 2 июня 2023 г. уступки права требования долга с Петрова И.С.
Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.
При таких обстоятельствах суд считает необходимым заменить истца ООО «АБВ» на Кузнецову Е.П.
Руководствуясь ст. 44, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заменить истца ООО «АБВ» на Кузнецову Елену Петровну по гражданскому делу по иску ООО «АБВ» к Петрову Ивану Сергеевичу о взыскании задолженности по кредитному договору.
На определение может быть подана частная жалоба в Новоградский областной суд в течение 15 рабочих дней.

Судья: А.Н. Орлова
Копия верна
Судья